中山市三乡镇“2024·5·14”一般生产经营性道路交通责任事故调查报告

2024年5月14日6时34分许，在山市三乡镇文昌西路313号路段处发生一起造成1人死亡的生产经营性道路交通责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）《中山市人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（中府办〔2018〕2号）的规定，我局交警支队牵头五桂山街道办事处、市应急管理局、市交通运输局等有关部门组成中山市三乡镇“2024·5·14”生产经营性道路交通责任事故调查组，开展事故深度调查。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故的有关情况报告如下:

一、事故发生经过

2024年5月14日06时34分许，驾驶人张某某驾驶苏A5D555号重型半挂牵引车（牵引皖N8614挂号重型平板半挂车）沿文昌西路从马迳花坛往皇冠红绿灯方向行驶，行驶至中山市三乡镇文昌西路313号路段处，在右转弯驶入非机动车道过程中，遇驾驶人刘某某驾驶中山J25011号电动自行车（搭乘金某）在非机动车道内同向驶至，刘某某在避让苏A5D555号重型半挂牵引车（牵引皖N8614挂号重型平板半挂车）过程中倒地后，中山J25011号电动自行车及金某被皖

N8614挂号重型平板半挂车碾压，事故造成电动自行车乘客金某当场死亡、驾驶人刘某某受伤及电动自行车损坏。

二、对涉案各方当事人的调查情况

（一）涉案道路运输经营单位情况

涉案的苏A5D555号重型半挂牵引车登记所有人为南京铭集旺物流有限公司（以下简称铭集旺公司）。经调查，查明如下事实：

1.铭集旺公司是涉事苏A5D555号重型半挂牵引车的挂靠企业，已取得南京市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：**********；法定代表人：汪某某；类型：有限责任公司；经营范围：道路普通货物，集装箱货物运输；国内货运代理；普通货物仓储、搬运、装卸、配载服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册资本：500万人民币；成立日期：2016年11月16日；营业期限：2016年11月16日至2036年11月15日；住所：南京市栖霞区龙潭街道港城路1号办公楼2104室；铭集旺公司于2021年3月19日办理了《道路运输经营许可证》（苏交运管许可宁字320113330262号），经营范围：道路普通货运运输，货物专用运输（集装箱），有效期限至2024年12月1日。

涉事车辆苏A5D555号重型半挂牵引车事发时已取得《道路运输证》（证号：苏交运管宁字13418040号），经营范围为普通货物运输，货物专用运输（集装箱），有效期至2027年1月11日；涉事司机张某某已取得道路运输从业资格证（证号：**********），有效期至2026年5月，从业资格类别为经

营性道路货物运输驾驶。

铭集旺公司共有从业人员5人，其中有4名驾驶员，共有6辆重型半挂牵引车。铭集旺公司办理了《营业执照》《道路运输经营许可证》，苏A5D555号重型半挂牵引车办理了《中华人民共和国道路运输证》，驾驶人张某某持有道路运输从业人员《从业资格证》，前述资格证书均在有效期内，符合道路运输条件。

2.铭集旺公司未配备专职安全生产管理人员。安全生产管理人员张昌军虽然已取得由负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格证明，但其日常工作除了负责安全生产管理外，还兼顾公司的司机等工作，非该公司的专职安全生产管理人员。

3.铭集旺公司主要负责人（法定代表人）汪某某已取得由负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格证明。

4.铭集旺公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

5.铭集旺公司未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

6.铭集旺公司未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施。

7.铭集旺公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

8.铭集旺公司主要负责人（法定代表人）汪某某未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；组织制定并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消防生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（二）事故车辆情况

1.苏A5D555号重型半挂牵引车，发动机号：1019C008316，车辆识别代码：LZGJDGR17KX063287，品牌型号：陕汽牌/SX4180MB1B，初次登记日期：2019年05月21日，检验有效期止：2025年05月31日，使用性质：货运，车辆所有人：南京铭集旺物流有限公司，登记住址：南京市栖霞区龙潭街道巷城路1号办公楼2104室。车辆准牵引总质量35000Kg，实际牵引21060Kg，事故发生时车辆（牵引集装箱材料）从佛山市顺德区均安镇尊柜前往中山市三乡镇（中山柜族集装箱厂）送货。苏A5D555号重型半挂牵引车购有交通事故责任强制险和商业险，交强险投保公司：中国太平财产保险股份有限公司南京分公司，保险单号：66113080120240000928，商业险投保公司：中国太平财产保险股份有限公司南京分公司，保险单号：

66113080220240000707，其中商业险第三者责任险赔偿限额为100万元。经公安交通管理综合应用平台查询，该车近两年来有1条交通违法行为记录（均已处理），无交通事故记录。

委托广东华京司法鉴定所{2024}痕鉴字第ZS320号对苏A5D555号重型半挂牵引车（车辆识别代码：LZGJDGR17KX063287）进行安全技术状况进行检验鉴定，鉴定意见为：制动系统：未检见不合格项；转向系统：未检见不合格项；行驶系统：未检见不合格项；灯光系统：未检见不合格项。

2.皖N8614挂号重型平板半挂车，车辆识别代码：LA9940B36MAAZY224，品牌型号：龙威事业牌/AZY9400TPB，初次登记日期：2021年04月07日，检验有效期止：2025年04月30日，使用性质：货运，车辆所有人：六安市曙希物流有限公司，登记住址：安徽省六安市经济技术开发区皖西大道。车辆准牵引总质量33500Kg，事故发生时车辆（牵引集装箱材料）从佛山市顺德区均安镇尊柜前往中山市三乡镇（中山柜族集装箱厂）送货。

委托广东华京司法鉴定所{2024}痕鉴字第ZS320号对牵引皖N8614挂号重型平板半挂车（车辆识别代码：LA9940B36MAAZY224）进行安全技术状况进行检验鉴定，鉴定意见为：制动系统：未检见不合格项；行驶系统：不合格；灯光系统：未检见不合格项。

3.中山J25011号电动自行车，车辆登记序号：4420008007289474，品牌型号：台铃TDP38PZ，初次登记日

期: 2024年02月21日，使用性质: 自用，车辆所有人: 刘某某，登记住址: 广东省中山市三乡镇**********。最高设计时速（km/h）25，续航里程（km）85,事故发生时刘某某驾驶车辆从马迳花坛往皇冠红绿灯方向行驶，送金某上学。

委托广东华京司法鉴定所{2024}痕鉴字第ZS319号对中山J25011号电动自行车（车辆登记序号: 4420008007289474）进行安全技术状况进行检验鉴定，鉴定意见为: 制动系统: 未检见不合格项; 转向系统: 未检见不合格项; 灯光系统: 未检见不合格项; 反射器、脚踏骑行能力不合格。

（三）事故当事人情况

1.苏A5D555号重型半挂牵引车驾驶人: 张某某，男，****年**月**日出生，身份证号码: **********，户籍地址: 安徽省金寨县**********，初次领驾驶证日期: 1995年11月23日，有效期止: 2024年11月23日，准驾车型: A2，符合驾驶重型半挂牵引车条件。经公安交通管理综合应用平台查询，张某某近三年来未有交通违法行为记录，无交通事故记录。事发后现场对张某某采用酒精测试仪进行测试，结果显示为0mg／100ml，随后到医院抽取张某某血液委托广东通济司法鉴定中心进行酒精检验，未检出乙醇（酒精）成份，没有涉嫌酒驾;事发后采集张某某尿液进行毒检（胶体金法），结果显示为阴性，没有涉嫌毒驾。

2.中山J25011号电动自行车驾驶人: 刘某某，女，****年**月**日出生，身份证号码: **********，户籍地址: 广东省中山市三乡镇**********，住址: 广东省中

山市三乡镇**********。

3.中山J25011号电动自行车乘客:金某,男,****年**月**日出生,身份证号码:**********,户籍地址:广东省中山市三乡镇**********,住址:广东省中山市三乡镇**********。

三、事故原因

中山市公安局三乡分局交警大队就该事故作出《道路交通事故认定书》(第44201812024000036号),张某某驾驶机动车借道通行时,未避让正常行驶的车辆,其行为违反了《广东省道路交通安全条例》第二十八条之规定,其过错行为是导致此事故发生的主要原因。刘某某驾驶驾驶电动自行车在非机动车道内行驶时,最高时速不得超过十五公里,其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十八条之规定,其过错行为是导致此事故发生的次要原因。无证据证明金某在此次事故中存在责任。

四、事故性质

经调查认定,中山市三乡镇“2024·5·14”交通事故属于一般生产经营性道路交通责任事故。

五、对事故单位和责任人的处理意见

中山市三乡镇“2024·5·14”生产经营性道路交通责任事故造成1人死亡的严重后果。经事故调查组调查,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规规定,建议对中山市三乡镇“2024·5·14”生产经营性

道路交通事故单位和责任人作出如下处理:

（一）道路运输生产经营单位铭集旺公司在三乡镇“2024·5·14”一般生产经营性道路交通事故中，存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第二款规定的违法行为;铭集旺公司主要负责人(法定代表人)汪某某存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)、(二)、(三)、(五)、(六)项规定的违法行为。建议由铭集旺公司登记地址所在地南京市栖霞区具有执法权限的部门，依据《中华人民共和国安全生产法》对铭集旺公司及其主要负责人旺俊连的上述违法行为依法进行行政处罚。

（二）建议南京市栖霞区交通运输管理部门加强对南京铭集旺物流有限公司的监管，督促该企业落实安全生产主体责任，扎实开展重大隐患排查专项整治及安全生产治本攻坚行动，按规定开展安全生产教育培训，重点加强营运车辆及驾驶员培训管理，预防和减少事故的发生。

六、事故防范和整改措施

（一）南京铭集旺物流有限公司要进一步落实安全生产主体责任，按规定对从业人员进行安全生产培训和教育，加强营运车辆及驾驶员的安全管理，提高安全意识，消除安全隐患，预防和减少事故的发生。

（二）公安交警、交通运输管理等部门应继续加强对从事道路运输的货运车辆、从事货物运输单位及货运源头单位的

安全监管，严厉打击各类道路交通运输安全违法行为，规范路面行车秩序，防范道路交通运输安全事故的发生，创造一个安全和谐的交通运输环境。

（三）公安交警、交通运输管理等部门要重视和加强道路交通安全法律法规的宣传教育，通过多种方式加强对驾驶人及群众交通安全宣传和教育，警示超员超载等违法行为的危害；要深入开展道路交通安全隐患排查整治工作，继续用好高风险企业约谈、问题通报等有效方法，及时将事故风险隐患通报给运输企业，督促企业落实主体责任。

中山市三乡镇“2024·5·14”一般生产
经营性道路交通责任事故调查组